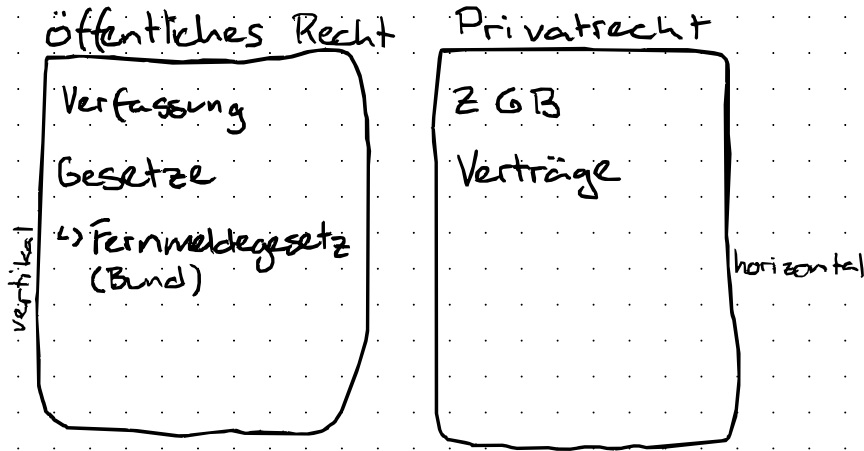


Telekommunikationsrecht

1. Geschichte (Monopol → Wettbewerb)
2. Netzzugangsregelungen
3. Grundversorgung
4. Verträge
5. Mobilfunkstrahlung
6. Civil Law - Common Law

1. Geschichte / Grundlagen



Geschichte: !

PTT-Monopol (1922-1991) → eingeschränktes PTT-Monopol (1991-1997)

→ Marktöffnung (1997 - heute)

BAKOM
(Schiedsrichter)

"essential facility": USA Eisenbahngesellschaften

Interkonnektion: - Definition lässt Umgehen zu
- neue Technologien (Kabel)

2. Netzzugang

- Interkonektion
- „letzte Meile“
- nicht Glasfaser!



3. Grundversorgung / Wettbewerbsrecht

Über Konzession

BV → FMG → Ausführende Erasse

↑ Grundversorgung

hier
genauer

↑
noch
genauer

Qualität & Preisobergrenze festgelegt

Lauterkeitsrecht: unlautere Handlungen im Wettbewerb

Kartellrecht: Unternehmenszusammenschlüsse,
KG

▮ Absprachen, Überwachung marktbeherrschender Unternehmen

FMG & KG parallel anwendbar

Fälle:

- Office Conner
- Mobilfunkterminierung
- Glasfaser

4. Vertrag

- Abschliessen (wenn gültig)

↳ meistens Formfreiheit
(Übereilungsschutz)

Vertrag nur gültig, wenn keine Willensmängel

Irrtum, Täuschung, Drohung, Überverteilung

Schaden = ungewollte Vermögensverminderung

ausservertragliche Haftung:

!

1. Schaden

2. Widerrechtlichkeit

3. Haftungsbegründende Ursache

4. Kausalzusammenhang (natürlich & adäquat)

vertragliche Haftung:

1. Vertrag

2. Vertragsverletzung

3. Verschulden (Kausalz. natürlich & adäquat)

Festnetzvertrag: Netzanschluss &

↑

Fernmeldedienste

Innominativvertrag

(gemischt aus aufgelisteten Verträgen)

z.B. Werkvertr. &

Mietvertrag

5. Mobilfunkstrahlung

NISV

Im Umweltschutzgesetz:
→ Immissionsgrenzwerte

Leistung
Faktor 100

→ Anlagegrenzwerte (Vorsorglich)

Bau von Anlagen: Sache des Bundes, Kantone
keine eigenen Gesetze

↳ Einfluss durch Baugesetz (Raumplanung)

6. Civil Law - Common Law

↑
bei uns

„top down“

akademisch

von röm. Recht

↑
alter Fall anschauen
⇒ Urteil

„bottom up“

↑
Punitive Damages

(damit es nicht mehr geschieht)
(nur bei Verwerflichkeit)

↳ Jury (keine Gelehrten)
entscheidet

Onlinecom: Schlichtungsstelle für Endkunde

Zivilprozess: sehr teuer, Zeit, viele Unterlagen

Betreibung → Rechtsvorschlag